

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1820/2532

ธนาคารแหลมทอง จำกัด

โจทก์

นายบำรุง ศีลอุดม กับพวก

จำเลย

นางแพ้ว ไชยชิตฯ จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 4 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 4 ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์แล้วไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับโจทก์ในชั้นฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ตามจำนวนหนี้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 055 และ 207 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันทำสัญญาจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2526 ต่อจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยอย่างธรรมดาในอัตราเดียวกันต่อไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้จำนวน 18,445,890.41 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.5 ต่อปี ในต้นเงิน 10,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์ก็ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระหนี้แทนตามจำนวนหนี้ในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 055 ในวงเงิน 300,000 บาท และให้จำเลยที่ 3 ชำระหนี้แทนตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 055 ในวงเงิน 700,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ให้นำที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4336 เลขที่ดิน 208 หน้าสำรวจ 1488 และโฉนดที่ดินเลขที่ 670 เลขที่ดิน 4/45 หน้าสำรวจ 155 ที่ดินทั้งสองแปลงตั้งอยู่ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ 675 เลขที่ดิน 5 หน้าสำรวจ 160 ตำบลบางชัน อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร กับโฉนดที่ดินเลขที่ 4292 เลขที่ดิน 207 หน้าสำรวจ 1469 ตำบลมีนบุรี (บางชัน) อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ ถ้าหากทรัพย์สินที่ขายไม่พอชำระหนี้จำนวนดังกล่าว ก็ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันและแทนกันชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ระหว่างอุทธรณ์ นายบรรเทิง ไชยชิต ผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 4 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 ผู้มรณะ

ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 164)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 180)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>